TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026

Materia Específica: Tema 26 — Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía. La unidad de igualdad y género: funciones. Violencia de género. Concepto y tipos. Prevención y protección integral.

Tema 26 — Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía. La unidad de igualdad y género: funciones. Violencia de género. Concepto y tipos. Prevención y protección integral

1. La Igualdad de Género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

1.1. El marco constitucional de 1978: La igualdad como valor, principio y derecho fundamental

La **Constitución Española de 1978** instauró una ruptura radical con el ordenamiento jurídico patriarcal anterior, consagrando la igualdad no como una mera aspiración retórica, sino como la columna vertebral del Estado social y democrático de Derecho. La Carta Magna articula la igualdad en una triple dimensión dogmática:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                DIMENSIONES DE LA IGUALDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978       │
│                                                                  │
│  1. COMO VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO (Art. 1.1 CE)                     │
│     - Comparte cúspide con la libertad, la justicia y el pluralismo político│
│                                                                  │
│  2. COMO MANDATO MATERIAL DE IGUALDAD REAL Y SUSTANTIVA (Art. 9.2 CE)      │
│     - Obligación de remover obstáculos y legitimar acciones positivas.     │
│                                                                  │
│  3. COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN (Art. 14 CE)  │
│     - Prohibición expresa de toda discriminación por razón de sexo.        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **La igualdad como valor superior (Artículo 1.1 CE)**:

- *"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"*. Condiciona la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas del Estado.

1. **La igualdad real, efectiva y sustantiva (Artículo 9.2 CE)**:

- Mandata a todos los poderes públicos a:

  > *"Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"*.

- Este precepto supera la concepción liberal decimonónica de la mera igualdad formal y ofrece el soporte constitucional incuestionable a las **acciones positivas**, autorizando al legislador y a la Administración a establecer tratos jurídicos diferenciados y compensatorios en favor de colectivos en situación de desigualdad fáctica histórica, como las mujeres.

1. **El derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo (Artículo 14 CE)**:

- Proclama que:

  > *"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".*

- Vincula directamente a todos los poderes públicos y particulares, gozando de la máxima protección constitucional: tutela judicial reforzada ante los tribunales ordinarios por procedimiento sumario y preferente, y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).

1. **Preceptos constitucionales sectoriales**:

- *Artículo 23.2 CE*: Derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (base para la presencia equilibrada de mujeres y hombres en listas electorales y órganos de decisión).
- *Artículo 32.1 CE*: Reconocimiento expreso de que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
- *Artículo 35.1 CE*: Derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a una remuneración suficiente sin que en ningún caso pueda producirse discriminación por razón de sexo.

1.2. La igualdad de género y la protección contra la violencia en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007

El **Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)** situó a la Comunidad Autónoma andaluza en la vanguardia legislativa al consagrar la igualdad de género como un principio inspirador transversal y blindar un elenco material de derechos sociales en su Título I ("Derechos sociales, deberes y políticas públicas"):

- **Preámbulo y objetivos básicos**:
- El Preámbulo proclama el compromiso irreversible de Andalucía con la erradicación de cualquier forma de discriminación de género.
- El **artículo 10.2 del Estatuto** fija como uno de los **objetivos básicos de la Comunidad Autónoma**:

  > *"La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, combatiendo especialmente la violencia de género y la discriminación salarial".*

- **Derechos estatutarios vinculantes (Título I)**:
- **Artículo 15 (Igualdad de género)**:

1. Garantiza la igualdad de oportunidades, de trato y de condiciones entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
2. Prohíbe cualquier discriminación laboral, retributiva o en el acceso al empleo.
3. Mandata expresamente a los poderes públicos de la Junta de Andalucía a adoptar **medidas de acción positiva** para hacer efectivos estos derechos, promoviendo la conciliación y la presencia equilibrada en órganos representativos.

- **Artículo 16 (Protección contra la violencia de género)**:

  > *"Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas".*

- **Artículo 38**: Establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la transversalidad del principio de igualdad de género en todas las políticas públicas andaluzas.
- **Distribución de competencias estatutarias**:

- El **artículo 73 del Estatuto de 2007** atribuye a la Comunidad Autónoma la **competencia compartida en materia de políticas de género**, que incluye en todo caso la promoción de la igualdad, la prevención de la violencia contra las mujeres y la ordenación de los recursos de acogida y atención.
- El **artículo 61** le asigna competencia exclusiva en materia de servicios sociales, familias y menores.

---

2. Normativa para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía

2.1. La Ley 12/2007 y su reforma sustancial por la Ley 9/2018

La norma matriz autonómica es la **Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía**. Esta ley fue objeto de una profunda y ambiciosa reforma mediante la **Ley 9/2018, de 8 de octubre**, con el propósito de perfeccionar sus mecanismos de control, reforzar el principio de transversalidad, actualizar las medidas de coeducación y dotar a la Comunidad Autónoma de un estricto régimen sancionador administrativo.

Principios generales de actuación de los poderes públicos andaluces (Artículo 4):

1. La integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en todas las fases de su planificación, presupuestación, ejecución y evaluación.
2. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos y colegiados.
3. La adopción de medidas de acción positiva para acelerar la igualdad real en sectores con infrarrepresentación femenina.
4. El fomento de la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y en el cuidado y atención a personas dependientes.
5. El compromiso con la efectividad del principio de igual retribución por trabajo de igual valor y la lucha activa contra la brecha salarial.

2.2. Instrumentos transversales preceptivos en la legislación andaluza

La Ley 12/2007 impone a la Administración de la Junta de Andalucía y a las **Entidades Locales andaluzas (como el Ayuntamiento de Utrera)** un conjunto de herramientas técnicas imperativas:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                INSTRUMENTOS TÉCNICOS TRANSVERSALES (LEY 12/2007)           │
│                                                                  │
│  1. INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO (Art. 6)                    │
│     - Preceptivo previo a anteproyectos de ley, reglamentos y planes locales│
│                                                                  │
│  2. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO - METODOLOGÍA G+ (Art. 8)          │
│     - Auditoría y modulación de partidas presupuestarias según impacto.    │
│                                                                  │
│  3. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y DE LA IMAGEN (Arts. 9 y 10)             │
│     - Prohibición de imágenes estereotipadas y lenguaje excluyente.        │
│                                                                  │
│  4. ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES DESAGREGADAS POR SEXO (Art. 11)         │
│     - Variable sexo obligatoria en todo registro y recogida de datos.      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **Informe de Evaluación de Impacto de Género (Artículo 6)**:
- Es un dictamen técnico y preceptivo que debe emitirse con carácter previo a la aprobación de cualquier anteproyecto de ley, decreto o reglamento administrativo, así como a los planes generales de desarrollo municipal y ordenanzas locales.
- Evalúa si la iniciativa normativa proyectada producirá un efecto positivo en la reducción de desigualdades de género, neutro o potencialmente regresivo, exigiendo en este último caso medidas correctoras inmediatas.

- **Presupuestos públicos con perspectiva de género (Artículo 8)**:
- La Ley 12/2007 consagra que los Presupuestos de la Junta de Andalucía y los presupuestos de las entidades locales andaluzas constituyen un instrumento activo para hacer efectiva la igualdad.
- En la Junta de Andalucía se implementa mediante la **metodología G+**, que clasifica los programas de gasto en función de su impacto potencial de género.
- **Uso no sexista del lenguaje y de la imagen (Artículos 9 y 10)**:
- Obligación absoluta de las administraciones andaluzas de desterrar el lenguaje sexista, androcentrista y las imágenes que reproduzcan roles tradicionales discriminatorios o cosificadores en formularios, páginas web, publicaciones oficiales y señalética urbana.

2.3. Políticas sectoriales y régimen sancionador

- **Educación y Coeducación (Título I)**:
- Obligatoriedad de que todos los centros educativos docentes no universitarios de Andalucía cuenten con un **Plan de Igualdad de Género en Educación** y designen a un docente como persona responsable de coeducación en el Consejo Escolar.
- **Empleo y Contratación Pública (Título II)**:
- Obligación de incluir cláusulas de igualdad y medidas de conciliación en los pliegos de contratación del sector público andaluz.
- **Régimen sancionador por infracciones en materia de igualdad (Título V, introducido por Ley 9/2018)**:
- Tipifica las infracciones administrativas en materia de igualdad en:
- *Leves*: Obstaculizar la labor inspectora o el uso continuado de lenguaje sexista tras requerimiento.
- *Graves*: Exigir requisitos discriminatorios por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios públicos, o realizar publicidad sexista prohibida.
- *Muy graves*: Actos de represalia contra personas denunciantes de discriminación o conductas de acoso sexual y por razón de sexo toleradas por la empresa.
- Sanciones pecuniarias aparejadas con accesorias: prohibición de contratar con la Administración de la Junta de Andalucía y pérdida del derecho a percibir subvenciones públicas por un periodo de hasta cinco años.

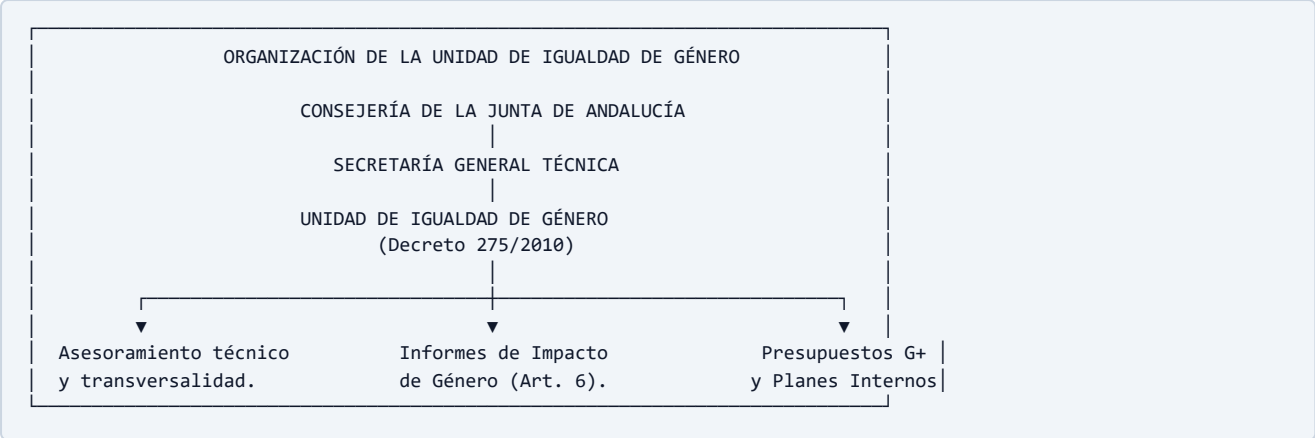
---

3. La Unidad de Igualdad de Género: Regulación y Funciones

3.1. Marco normativo y adscripción orgánica

La creación y funcionamiento de las Unidades de Igualdad de Género se fundamenta en el **artículo 60 de la Ley 12/2007** (en su redacción dada por la Ley 9/2018) y en su desarrollo específico aprobado mediante el **Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía**.

- **Carácter preceptivo**: Es obligatoria la constitución de una Unidad de Igualdad de Género en **todas y cada una de las Consejerías** que integran la Administración de la Junta de Andalucía.
- **Ubicación administrativa**: Las Unidades de Igualdad se adscriben orgánicamente a la **Secretaría General Técnica** de cada departamento, garantizando una posición estratégica que permite fiscalizar y coordinar transversalmente a todas las Direcciones Generales y agencias públicas adscritas a dicha Consejería.



3.2. Catálogo de funciones legales de la Unidad de Igualdad (Artículo 3 Decreto 275/2010)

A la Unidad de Igualdad de Género le corresponden las siguientes funciones nucleares:

1. **Asesoramiento técnico y transversal**: Asesorar a los distintos órganos de la Consejería en el diseño, implantación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género.
2. **Emisión de Informes de Impacto de Género**: Impulsar, coordinar y emitir el informe técnico sobre los **Informes de Evaluación del Impacto de Género** que deben acompañar a los proyectos normativos elaborados por la Consejería.
3. **Seguimiento presupuestario de género**: Coordinar las actuaciones de la Consejería en la elaboración y seguimiento del Informe del Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma (metodología G+).
4. **Planes de Igualdad del personal de la Consejería**: Diagnosticar, proponer y evaluar las medidas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral y familiar de las empleadas y empleados públicos del departamento.
5. **Planes de formación continua**: Diseñar y proponer al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) cursos formativos específicos en género y lenguaje inclusivo para el personal.
6. **Vigilancia estadística**: Supervisar que todas las estadísticas, estudios y memorias elaboradas por la Consejería incluyan la variable sexo y arrojen datos desagregados.
7. **Protocolos contra el acoso**: Colaborar en la aplicación y difusión de los protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Consejería.

3.3. Proyección en el ámbito de las Entidades Locales

En los municipios de gran población como el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, estas funciones transversales se proyectan a través de la **Delegación de Igualdad** y del **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**, los cuales asesoran a las distintas áreas municipales (urbanismo, empleo, servicios sociales, cultura) en la transversalización de género y en la elaboración del Plan de Igualdad municipal.

---

4. Normativa para la Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género en Andalucía

4.1. La Ley 13/2007 y su reforma por la Ley 7/2018

La regulación de la lucha contra la violencia machista en Andalucía se articula a través de la **Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género**.

Esta norma fue profundamente actualizada mediante la **Ley 7/2018, de 30 de julio**, para dar cumplimiento en el ordenamiento andaluz a:

- El **Convenio de Estambul de 2011** (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, ratificado por España en 2014).
- El **Pacto de Estado contra la Violencia de Género**, aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre de 2017.

4.2. Superación del marco restrictivo estatal de la Ley Orgánica 1/2004

Una de las cuestiones doctrinales más determinantes para los tribunales de oposiciones radica en la **diferencia conceptual entre el marco estatal y el autonómico andaluz**:

Parámetro comparativo	Ley Orgánica 1/2004 Estatal (LOMPIVG)	Ley 13/2007 Andaluza (tras reforma Ley 7/2018)
Ámbito subjetivo / Relacional	**Estricto**: Exclusivamente violencia ejercida por quien sea o haya sido cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad (pareja o expareja).	**Amplio**: Toda violencia ejercida sobre las mujeres **por el hecho de serlo**, exista o no relación de pareja presente o pasada.
Manifestaciones reconocidas	Física y psicológica cometida en el entorno conyugal o de pareja sentimental.	Pareja/expareja, **violencia vicaria**, **violencia sexual**, trata, mutilación genital, acoso sexual/género y **ciberviolencia**.
Acreditación como víctima	Históricamente centrada en vía penal (sentencia o auto judicial de orden de protección).	**Plena acreditación administrativa**: Informes de Servicios Sociales Comunitarios, CMIM o IAM (RDL 9/2018).

5. Violencia de Género: Concepto y Tipologías

5.1. Concepto legal de violencia de género

Conforme al **artículo 1 de la Ley 13/2007 de Andalucía** (en su redacción consolidada):

> *"Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder asimétricas de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo, comprendiendo cualquier acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".*

5.2. Tipología y manifestaciones de la violencia machista (Artículo 3 Ley 13/2007)

La Ley 13/2007 clasifica exhaustivamente las diversas tipologías de violencia de género:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                TIPOLOGÍAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ART. 3 LEY 13/2007)      │
│                                                          │
│  1. VIOLENCIA FÍSICA: Daño corporal, lesiones, agresiones físicas.          │
│  2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Amenazas, desvalorización, control y humillación.│
│  3. VIOLENCIA SEXUAL: Imposición de actos sexuales sin consentimiento pleno.│
│  4. VIOLENCIA ECONÓMICA: Privación injustificada de recursos o control.     │
│  5. VIOLENCIA VICARIA: Daño dirigido a hijos/as para herir a la madre.      │
│  6. VIOLENCIA DIGITAL / CIBERVIOLENCIA: Acoso, control o difusión por redes.│
│  7. OTRAS: Trata con fines sexuales, mutilación genital, matrimonio forzado.│
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Violencia física**: Cualquier acto de fuerza que cause o pueda causar lesiones, contusiones, heridas, dolor o quebranto en la salud física de la mujer.

2. **Violencia psicológica**: Conductas verbales o no verbales dirigidas a menoscabar la autoestima, estabilidad emocional o dignidad de la mujer: amenazas explícitas o veladas, humillaciones continuadas, culpabilización, insultos, desvalorización, aislamiento de amistades y familia, y control coercitivo de horarios y relaciones.
3. **Violencia sexual y abusos sexuales**: Cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer mediante el uso de la fuerza, intimidación, prevalimiento o anulación de la voluntad (sumisión química), así como el acoso sexual.
4. **Violencia económica**: La privación intencionada, ilegítima y reiterada de recursos económicos indispensables para la subsistencia de la mujer y de sus hijos/as (impago continuado de pensiones alimenticias), o la imposición de un control asfixiante sobre los ingresos y cuentas bancarias de la mujer, impidiéndole su autonomía económica.
5. **Violencia vicaria**:

- Es la violencia ejercida por el agresor sobre las **hijas e hijos menores** de edad o personas allegadas a la mujer, con el propósito premeditado de causar a ésta el mayor daño, dolor y sufrimiento psicológico posible (*"te quitaré lo que más quieres"*).
- Su manifestación extrema es el asesinato de los menores por parte del progenitor agresor en régimen de visitas o custodias.

1. **Violencia digital o ciberviolencia machista**:

- Conductas de hostigamiento, vigilancia invasiva mediante aplicaciones espía o geolocalización, control de contraseñas, amenazas, insultos reiterados o la difusión no consentida de imágenes o datos íntimos a través de redes sociales, mensajería instantánea o internet.

1. **Violencia institucional**: Acciones u omisiones de las Administraciones Públicas y sus agentes que demoren, obstaculicen o impidan a las mujeres acceder a sus derechos de protección integral, revictimizándolas (victimización secundaria).

---

6. Prevención, Acreditación Administrativa y Protección Integral

6.1. Medidas de prevención, sensibilización y detección precoz

La Ley 13/2007 estructura un marco preventivo multidisciplinar:

- **Ámbito educativo**: Coeducación obligatoria, resolución pacífica de conflictos de pareja en la adolescencia y detección precoz en centros docentes de Utrera.
- **Ámbito sanitario**: Aplicación del **Protocolo Andaluz de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género** en los centros de salud y urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con emisión del preceptivo **Parte Judicial de Lesiones** cuando se detecten indicios de maltrato físico o psicológico.
- **Ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios**: Detección precoz por los equipos interdisciplinares durante las entrevistas de atención básica o en el seguimiento socioeducativo del Proyecto de Intervención Social (PIS).

6.2. Acreditación de la condición de víctima de violencia de género (Artículo 30 Ley 13/2007)

Históricamente, el acceso a los derechos y prestaciones asistenciales exigía la interposición previa de denuncia penal y la obtención de una sentencia condenatoria o un auto de orden de protección judicial.

Tras la reforma de la Ley 13/2007 por la Ley 7/2018 y el **Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto**, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se consolida la **acreditación administrativa**:

- **Títulos habilitantes oficiales**:

1. Sentencia condenatoria firme o en trámite por delitos de violencia de género.
2. Auto de orden de protección o medida cautelar penal de alejamiento en vigor.
3. Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia.
4. **Informe de los Servicios Sociales Comunitarios** de la Corporación Local.
5. **Informe del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM)**.
6. **Informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)** o de los servicios especializados de acogida.

- Esta acreditación por vía social o técnica garantiza que las mujeres que se encuentran en fase de indecisión o terror y no se sienten aún preparadas para denunciar penalmente a su agresor puedan acceder de inmediato a los recursos psicológicos, residenciales y económicos de protección.

6.3. La Red Asistencial y Residencial de Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)

La Administración de la Junta de Andalucía, a través del **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)**, articula un sistema escalonado y coordinado de recursos de acogida y atención residencial protegida para mujeres víctimas de violencia machista y los menores a su cargo:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                RED RESIDENCIAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN DEL IAM     │
│                                                                  │
│  1. CENTROS DE EMERGENCIA                                        │
│     - Atención inmediata 24 horas, protección física y seguridad.│
│     - Estancia corta (habitualmente hasta 15 días prorrogables). │
│                                                                  │
│  2. CASAS DE ACOGIDA                                             │
│     - Equipamientos residenciales protegidos de media estancia (hasta 1 año)│
│     - Intervención integral multidisciplinar: social, psicológica y laboral │
│                                                                  │
│  3. PISOS TUTELADOS                                              │
│     - Viviendas independientes para la fase final hacia la autonomía.│
│     - Estancia transitoria con apoyo técnico socioeducativo en medio abierto│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Centros de Emergencia**:

- Prestan acogida inmediata y refugio seguro las 24 horas del día a mujeres y sus hijos/as que se ven obligadas a abandonar precipitadamente el domicilio familiar por riesgo inminente para su integridad física.
- Duración de estancia: Corta estancia (habitualmente un periodo máximo de **15 días**, prorrogable excepcionalmente hasta valorar el recurso idóneo).

1. **Casas de Acogida**:

- Centros residenciales concebidos como un espacio de convivencia temporal y de seguridad, donde se despliega un programa de intervención integral multidisciplinar (social, psicológico, socioeducativo, jurídico y laboral) orientado a la recuperación emocional y superación de secuelas del maltrato.
- Duración de estancia: Media estancia (habitualmente periodos de entre **6 meses y 1 año**).

1. **Pisos Tutelados**:

- Viviendas unifamiliares en régimen de autogestión tutelada, destinadas a aquellas mujeres y sus unidades familiares que han completado satisfactoriamente su itinerario en las Casas de Acogida y requieren un puente residencial transitorio antes de acceder a una vivienda ordinaria independiente.

6.4. Derechos económicos, laborales y canales de auxilio

- **Ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004**:

- Ayuda económica de pago único para víctimas de violencia de género que carezcan de rentas superiores al 75% del SMI y acrediten especiales dificultades para obtener empleo debido a su edad, falta de cualificación o minusvalías reconocidas.
- **Ayudas económicas de emergencia del IAM**:
- Prestaciones económicas directas autonómicas para sufragar gastos inmediatos de desplazamiento urgente, alojamiento provisional o alimentación de menores.
- **Derechos laborales**:
- Derecho a la reducción de jornada con disminución proporcional de salario, reorganización del tiempo de trabajo, traslado geográfico preferente de centro de trabajo y suspensión o extinción voluntaria del contrato de trabajo con derecho a percibir la prestación por desempleo.
- **Líneas telefónicas de asistencia 24 horas**:
- **Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres**: **900 200 999** (gestionado por el IAM: llamada gratuita, disponible las 24 horas del día los 365 días del año, no deja rastro en la factura telefónica y atiende en múltiples idiomas).
- **Teléfono estatal de auxilio**: **016** (servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres).

---

7. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Preceptos constitucionales de igualdad**: Artículos **1.1** (valor superior), **9.2** (igualdad real y sustantiva), **14** (no discriminación por sexo), **23.2** (cargos públicos), **32** (matrimonio) y **35.1** (trabajo).
2. **Preceptos estatutarios de igualdad y violencia**: **Artículo 10.2** (objetivo básico), **Artículo 15** (igualdad y acción positiva), **Artículo 16** (derecho a protección integral contra violencia de género), **Artículo 38** (transversalidad) y **Artículo 73** (competencia compartida).
3. **Ley andaluza de igualdad**: **Ley 12/2007, de 26 de noviembre**, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
4. **Reforma de la Ley 12/2007**: **Ley 9/2018, de 8 de octubre**.
5. **Decreto de Unidades de Igualdad de Género**: **Decreto 275/2010, de 27 de abril**.
6. **Adscripción de la Unidad de Igualdad**: **Secretaría General Técnica** de cada Consejería.
7. **Informe de Impacto de Género en Andalucía**: **Artículo 6 de la Ley 12/2007**.
8. **Presupuestos con perspectiva de género**: **Artículo 8 de la Ley 12/2007** (metodología **G+** en Andalucía).
9. **Ley andaluza de violencia de género**: **Ley 13/2007, de 26 de noviembre**, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
10. **Reforma de la Ley 13/2007**: **Ley 7/2018, de 30 de julio** (adaptación a Convenio de Estambul y Pacto de Estado).
11. **Convenio internacional de referencia**: **Convenio de Estambul de 2011** (ratificado por España en 2014).
12. **Diferencia conceptual clave**: La Ley Orgánica 1/2004 exige pareja o expareja; la **Ley 13/2007 andaluza abarca toda violencia contra la mujer por el hecho de serlo**.
13. **Definición de Violencia Vicaria**: Violencia ejercida sobre los **hijos e hijas menores** u otras personas allegadas para infligir el mayor daño psicológico posible a la mujer.

14. **Acreditación administrativa de víctima de violencia**: **Artículo 30 Ley 13/2007 y RDL 9/2018** (informe de Servicios Sociales Comunitarios, CMIM o IAM sin exigir denuncia previa).
15. **Tres niveles de la red residencial del IAM**: **1) Centros de Emergencia**, **2) Casas de Acogida**, y **3) Pisos Tutelados**.
16. **Estancia máxima en Centro de Emergencia**: Habitualmente **15 días** (corta estancia).
17. **Estancia habitual en Casa de Acogida**: De **6 meses a 1 año** (media estancia integral).
18. **Teléfono andaluz de la mujer**: **900 200 999** (gratuito, 24 horas, no deja rastro en factura).
19. **Teléfono estatal de atención**: **016**.
20. **Ayuda económica estatal para víctimas**: **Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004** (pago único para víctimas sin rentas >75% SMI y con dificultades de empleo).
21. **Parte Judicial de Lesiones**: Documento preceptivo del personal sanitario ante sospecha de maltrato físico o psíquico.
22. **Ley estatal integral**: **Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (LOMPIVG)**.

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
          NORMATIVA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANDALUCÍA
================================================================================
1. MARCO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO:
   - CE 1978: Art. 1.1 (Valor) | Art. 9.2 (Real/Sustantiva) | Art. 14 (No discriminación).
   - Estatuto 2007: Art. 10.2 (Objetivo básico) | Art. 15 (Igualdad) | Art. 16 (Violencia)
     | Art. 38 (Transversalidad) | Art. 73 (Competencia compartida).

2. LEY 12/2007 DE IGUALDAD DE GÉNERO (Reforma Ley 9/2018):
   - Art. 5: Transversalidad obligatoria en Consejerías y Entidades Locales.
   - Art. 6: Informe de Evaluación de Impacto de Género preceptivo.
   - Art. 8: Presupuestos con enfoque de género (Metodología G+).
   - Arts. 9-10: Uso no sexista del lenguaje e imágenes en la administración.
   - Título V: Régimen sancionador (leves, graves y muy graves).

3. UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO (Decreto 275/2010):
   - Ubicación: Secretaría General Técnica de cada Consejería.
   - Funciones: Asesoramiento, informes impacto, presupuestos G+, planes internos.

4. LEY 13/2007 DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Reforma Ley 7/2018):
   - Estambul 2011 + Pacto de Estado 2017 -> Concepto amplio (no solo pareja/expareja).
   - Tipos: Física, Psicológica, Sexual, Económica, Vicaria, Digital, Trata.
   - Acreditación de Víctima (Art. 30 / RDL 9/2018): Judicial O Administrativa
     (Informe Servicios Sociales Comunitarios / CMIM / IAM).

5. RED DE ACOGIDA DEL IAM Y AUXILIO:
   - 1. Centros de Emergencia (24h, corta estancia ~15 días).
   - 2. Casas de Acogida (media estancia ~6-12 meses, recuperación integral).
   - 3. Pisos Tutelados (fase final hacia la autonomía).
   - Teléfonos: 900 200 999 (Andaluz IAM) y 016 (Estatal).
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Afirmar que en Andalucía la violencia de género se limita exclusivamente a la ejercida por cónyuges o parejas sentimentales.

> **Clave jurídica**: La **Ley 13/2007 de Andalucía (art. 1 y 3 tras reforma por Ley 7/2018)** define la violencia de género en sentido amplio: **toda violencia contra la mujer por el hecho de serlo**, independientemente del vínculo matrimonial o sentimental (incluyendo agresiones sexuales, trata o

> violencia vicaria). Quien mantiene el concepto restrictivo de pareja o expareja es la estatal Ley Orgánica 1/2004.

1. **Trampa**: Sostener que para acceder a los recursos de acogida o ayudas de violencia de género es indispensable presentar denuncia penal previa.

> **Clave jurídica**: Conforme al **artículo 30 de la Ley 13/2007 y el RDL 9/2018**, la condición de víctima puede acreditarse mediante **informe de los Servicios Sociales Comunitarios, del CMIM o del IAM**, sin necesidad de denuncia judicial previa ni orden de protección.

1. **Trampa**: Confundir las Unidades de Igualdad de Género con los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).

> **Clave jurídica**: Las **Unidades de Igualdad de Género (Decreto 275/2010)** son órganos administrativos internos ubicados en la Secretaría General Técnica de cada Consejería de la Junta de Andalucía. Los **CMIM** son servicios públicos municipales de atención directa a la ciudadanía cofinanciados por el IAM y los Ayuntamientos.

1. **Trampa**: Considerar que la violencia vicaria es un subtipo de violencia física contra la mujer.

> **Clave jurídica**: La **violencia vicaria** se ejerce físicamente o psicológicamente sobre las **hijas e hijos menores** u otras personas allegadas a la mujer, siendo su fin primordial causar el mayor sufrimiento psicológico y moral posible a la madre.

1. **Trampa**: Invertir el orden o la estancia máxima de los recursos residenciales del IAM.

> **Clave jurídica**: Los **Centros de Emergencia** son de corta estancia (**15 días** habitualmente). Las **Casas de Acogida** son de media estancia (**hasta un año** con intervención integral). Los **Pisos Tutelados** son de estancia final transitoria en autogestión.

1. **Trampa**: Asignar a la ayuda económica del artículo 27 de la LO 1/2004 una naturaleza periódica mensual indefinida.

> **Clave jurídica**: La ayuda del artículo 27 es una **prestación de pago único** (cuyo importe equivale de 6 a 24 meses de subsidio por desempleo, ampliable en supuestos de minusvalía o cargas familiares).

1. **Trampa**: Creer que el número 900 200 999 aparece reflejado con coste en la factura telefónica.

> **Clave jurídica**: El **900 200 999** es un servicio totalmente **gratuito que no deja rastro en la factura telefónica**, si bien debe borrarse manualmente del registro de llamadas recientes del terminal móvil.

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En la estructura de los Servicios Sociales y de Igualdad del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el régimen de igualdad y violencia de género se articula de manera directa con el puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM de Utrera)**:

- Equipamiento cofinanciado por el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dotado de asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social.

- El/la Educador/a Social de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) colabora estrechamente con el CMIM en la atención y valoración integral de unidades familiares en las que concurre violencia machista.

1. **Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género y Sistema VIOGEN**:

- Utrera está integrada en el **Sistema VIOGEN** (acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento), articulando el seguimiento policial compartido entre la Policía Local de Utrera y la Guardia Civil.
- El/la Educador/a Social participa en las comisiones técnicas interdisciplinares para coordinar medidas de alejamiento, escolarización segura de menores y activación de recursos residenciales de urgencia (Centros de Emergencia del IAM en la provincia de Sevilla).

1. **Intervención Socioeducativa con Menores Víctimas de Violencia de Género**:

- En el marco del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 Ley 9/2016), el/la Educador/a Social realiza un acompañamiento socioeducativo prioritario a las hijas e hijos menores víctimas de violencia machista y vicaria, trabajando la desarticulación de patrones violentos aprendidos, la autoestima, la superación del trauma y la regularización escolar en barriadas con necesidades de transformación social (**Barriada El Tinte**) y en los núcleos rurales de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 1.1, 9.2, 14, 23.2, 32 y 35.1.
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*: Preámbulo, arts. 10.2, 15, 16, 38, 61 y 73.
- *Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG).*
- *Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.*
- *Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul de 2011).*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía* (modificada por la *Ley 9/2018, de 8 de octubre*).
- *Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género* (modificada por la *Ley 7/2018, de 30 de julio*).
- *Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía.*
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Artículo 4.
- **Portales y Recursos Oficiales**:
- *Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)*: Guía de recursos de acogida y protocolo de actuación ante la violencia de género.
- *Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género*: Portal estadístico e informes del Pacto de Estado.